

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 66/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาย สม ศักดิ์ ทอง ทวี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 147,157,265,268 ความผิดตามมาตรา 147 และมาตรา 157 ลงโทษบทหนักตามมาตรา 147 รวม 6 กระทั่งจำคุกกระทั่งละ 5 ปี รวม 30 ปี และความผิดตามมาตรา 265 และมาตรา 268 ลงโทษตามมาตรา 268 จำคุกกระทั่งละ 1 ปีรวม 6 ปี รวมจำคุก 36 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม มาตรา 147,157,265,268 เป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายให้ลงโทษตามมาตรา 147 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด รวม หลายบท 6 กระทั่งจำคุกกระทั่งละ 5 ปี รวมจำคุก 30 ปี เป็นการแก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละกระทั่งไม่เกินห้าปี ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147,157, 265, 268, 91 ให้ใช้เงิน 32,788 บาท แก่ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอกระแสดิษฐ์ และริบใบสั่งของชั่วคราวและบิลเงินสดปลอม

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 265, 268, 90, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ความผิดตามมาตรา 147 และมาตรา 157 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักตามมาตรา 147 และการที่จำเลยเบิกเงินตามใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ (แบบ 350) เอกสารหมาย จ.1 จ.5 จ.8 จ.11 และ จ.17(ที่ถูกลบ จ.14 ด้วย) เป็นการกระทำผิดต่างกรรม ลงโทษทุกกรรมเป็นกระหนງความผิดรวม 6 กระหนງจำคุกกระหนງละ 5 ปี รวม 30 ปี ความผิดตามมาตรา 265 และ 268 นั้นให้ลงโทษตามมาตรา 268 รวมเป็นความผิด 6 กรรมลงโทษทุกกรรมจำคุกกระหนງละ 1 ปี รวม 6 ปี รวมจำคุก 36 ปี ให้จำเลยใช้เงิน 32,788 บาท แก้ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอกะเสสินธุ์และรีบไปส่งของชั่วคราวกับบิลเงินสดปลอมด้วย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 265, 268 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 รวม 6 กระหนງ จำคุกกระหนງละ 5 ปี รวมจำคุก 30 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 265, 268 ความผิดตามมาตรา 147 และมาตรา 157 ลงโทษบทหนักตามมาตรา 147 เป็น 6 กระหนງจำคุกกระหนງละ 5 ปี รวม 30 ปี และความผิดตามมาตรา 265 และมาตรา 268ลงโทษตามมาตรา 268 จำคุกกระหนງ

ละ 1 ปี รวม 6 ปี รวมจำคุก 36 ปีแต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา 147 และมาตรา 157และที่จำเลยปลอมใบส่งของและบิลเงินสดกับใช้เอกสารปลอมดังกล่าวรวม 6 คราก็โดยมีเจตนาที่จะใช้เป็นหลักฐานในการเบียดบังยักยอกเงินที่จำเลยเบิกมาในแต่ละงวดรวม 6 คราว การกระทำของจำเลยในแต่ละคราวจึงเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษตามมาตรา 147 บทหนึ่ง รวม 6 กระทง จึงพิพากษาแก่เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 147, 157, 265, 268 ให้ลงโทษตามมาตรา 147บทหนึ่งรวม 6 กระทง จำคุกกระทงละ 5 ปี รวมจำคุก 30 ปี ดังนี้ศาลอุทธรณ์เพียงแต่พิพากษาแก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละกระทงไม่เกินห้าปี จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง คดีของจำเลยจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลย.

(สมชัย ศิริบุตร-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ